SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Al contestar cite el No. 2021-06-001209

Tipo: Salida Fecha: 16/03/2021 08:45:59 AM
Trámite: 16649 - ADMISIÓN, RECHAZO O REVOCATORIA - INTE
Sociedad: 900445194 - EQUIM EQUIPOS Y MO Exp. 93720
Remitente: 640 - INTENDENCIA REGIONAL DE BUCARAMANGA
Destino: 6401 - ARCHIVO BUCARAMANGA
Folios: 8 Anexos: NO
Tipo Documental: AUTO Consecutivo: 640-000457

# AUTO
# SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
# INTENDENCIA REGIONAL DE BUCARAMANGA

**Sujeto del Proceso**
EQUIM EQUIPOS Y MONTAJES S.A.S

**Asunto**
Admisión al proceso de Reorganización

**Proceso**
Reorganización

**Expediente**
93720

## I. ANTECEDENTES

1.Con memorial 2021-06-000924 del 26 febrero de 2021, el señor LUZ AMPARO NIÑO DE DIAZ en calidad de Representante Legal Suplente, solicitó la admisión de EQUIM EQUIPOS Y MONTAJES S.A.S al proceso de Reorganización Empresarial, en los términos de la Ley 1116 de 2006.

2.Verificados los requisitos formales de admisión a proceso de Reorganización, el Despacho encuentra lo siguiente:

**ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO**
**ASPECTOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LA SOLICITUD**

| **1. Sujeto al régimen de insolvencia** | |
|---|---|
| **Fuente:**<br>Art. 2, Ley 1116 de 2006 | **Estado de cumplimiento:**<br>Si |
| **Acreditado en Solicitud:**<br>EQUIM EQUIPOS Y MONTAJES SAS con Nit 900.445.194, con domicilio en Calle 16 No. 10-42, barrio Gaitan, Bucaramanga (Santander).<br><br>El objeto social de la sociedad es fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial N.C.P (CIIU 2829) y su actividad secundaria es transporte de carga por carretera (CIIU 4923)<br><br>A folio 11 del memorial 2021-06-000924 del 26/02/2021, adjuntan certificado de existencia y representación legal renovado el 12 junio 2020 y expedido el 24 febrero de 2021.<br><br>Expresa referencia a que tiene más de 5000 s.m.l.m.v. de activos. | |
| **2. Legitimación** | |
| **Fuente:**<br>Art. 11, Ley 1116 de 2006 | **Estado de cumplimiento:**<br>Si |
| **Acreditado en Solicitud:**<br>Solicitud de admisión presentada por la señora LUZ AMPARO NIÑO DE DIAZ en calidad de Representante legal suplente de la sociedad EQUIM EQUIPOS Y MONTAJES. | |

En memorial 2021-06-000924 del 26/02/2021, obra:
De folio 220 al 221, obra copia del acta No. 018 de asamblea extraordinaria de Accionistas, efectuada el 22 de diciembre de 2020, en la que se establece en el punto 3 del orden del día, que por decisión unánime la sociedad se acoja a un proceso de reorganización empresarial y se autoriza al representante legal suplente para adelantar el trámite.

**Observación/Requerimiento:**
Allegar certificación suscrita por el revisor fiscal en la que se describa la composición accionaria de la sociedad.

| **3. Cesación de Pagos** | |
|---|---|
| **Fuente:**<br>Art. 9.1, Ley 1116 de 2006 | **Estado de cumplimiento:**<br>Si |

**Acreditado en Solicitud:**
En memorial 2021-06-000924 del 26/02/2021, obra:
A folio 206, certificación suscrita por el representante legal, contador y revisor fiscal, donde manifiestan que la sociedad posee más de dos (2) obligaciones con una mora superior a los 90 días, los cuales representan no menos del 10% del pasivo total del deudor.

De folio 152 al 154, relación de acreencias con corte a 31 enero de 2021.
De folio 155 al 160, relación de obligaciones vencidas a más de 90 días.
De folio 161 al 173, relación de acreedores incumplidos a 31 enero de 2021.
A folio 4, relaciona tres (3) procesos ejecutivos en contra de la sociedad.

| **4. Incapacidad de pago inminente** | |
|---|---|
| **Fuente:**<br>Art. 9.2, Ley 1116 de 2006 | **Estado de cumplimiento:**<br>N/A |

**Acreditado en Solicitud:**
N/A

| **5. No haber expirado el plazo para enervar causal de disolución sin adoptar medidas** | |
|---|---|
| **Fuente:**<br>Art. 10.1, Ley 1116 de 2006 | **Estado de cumplimiento:**<br>Si |

**Acreditado en Solicitud:**
A folio 213, del memorial 2021-06-000924 del 26/02/2021, obra certificación suscrita por el representante legal, contador y revisor fiscal, donde manifiestan que la sociedad no se encuentra incursa en la causal de disolución, ya que su vigencia según el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bucaramanga es indefinida y no se ha vencido el plazo establecido en la Ley para enervar las causales de disolución, sin haber adoptado las medidas tendientes a subsanarlas.

| **6. Contabilidad regular** | |
|---|---|
| **Fuente:**<br>Art. 10.2, Ley 1116 de 2006 | **Estado de cumplimiento:**<br>Si |

**Acreditado en Solicitud:**
A folio 205 del memorial 2021-06-000924 del 26/02/2021, obra certificación suscrita por el representante legal, contador y revisor fiscal, donde manifiestan que la sociedad lleva la contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales y conserva con arreglo a la ley, la correspondencia, soportes contables y demás documentos relacionados con sus negocios o actividades.
A folio 217, obra certificación en la que manifiestan que la sociedad pertenece al grupo II de NIIF.

| **7. Reporte de pasivos por retenciones obligatorias con el fisco, descuentos a trabajadores y aportes al Sistema de Seguridad Social** | |
|---|---|
| **Fuente:**<br>Art. 32, Ley 1429 de 2010 | **Estado de cumplimiento:**<br>Si |

**Acreditado en Solicitud:**
En memorial 2021-06-000924 del 26/02/2020, obra certificación suscrita por el representante legal, contador y revisor fiscal, donde manifiestan que la sociedad:
A folio 203, No posee obligaciones vencidas por concepto de descuentos efectuados a los trabajadores con corte a enero 31 de 2021.
A folio 204, No se ha notificado ni está siendo investigada por ninguna entidad administrativa o judicial, por la ejecución de actos de competencia desleal.
A folio 207, No posee obligaciones vencidas por concepto de retenciones de carácter obligatorio a favor de autoridades fiscales a la fecha de la presente certificación.
A folio 208, No ha servido de fiador, garante, avalista o codeudora.
A folio 214 al 216, a enero 31 de 2021, posee contrato laboral con 27 empleados.

**Observación/Requerimiento:**
Allegar certificación respecto a la existencia de pasivos por aportes al sistema de seguridad social.

| **8. Cálculo actuarial aprobado, mesadas pensionales, bonos y títulos pensionales al día, en caso de existir pasivos pensionales** | |
|---|---|
| **Fuente:**<br>Art. 10.3, Ley 1116 de 2006 | **Estado de cumplimiento:**<br>Si |

**Acreditado en Solicitud:**
A folio 202 del memorial 2020-06-000924 del 26/02/2021, obra certificación suscrita por el representante legal, contador y revisor fiscal, donde manifiestan que la sociedad no tiene pasivos pensionales a su cargo y por tanto no tiene a la fecha el pago de mesadas pensionales, bonos y títulos pensionales exigibles.

| **9. Estados financieros de propósito general de los tres últimos periodos** | |
|---|---|
| **Fuente:** | **Estado de cumplimiento:** |

| | |
|---|---|
| Art. 13.1, Ley 1116 de 2006 | Si |

**Acreditado en Solicitud:**
En memorial 2021-06-000924 del 26/02/2021, obran Estados Financieros Básicos comparativos, con sus respectivas notas, debidamente certificados y dictaminados con corte a: año 2020 (folio 18 al 35), año 2019 (folio 37 al 65) y año 2018 (folio 66 al 95).

**Observación/Requerimiento:**
No se evidencia resumen de políticas contables y no expresan bajo que marco técnico normativo se prepara la información financiera de la sociedad corte al año 2020, remitir información completa.
En la Nota 4 de los EEFF con corte al año 2019 se hace mención al año 2018. Aclarar.
Las Notas no están debidamente relacionadas en los EEFF con corte al año 2018.
En la Nota 4 de los EEFF con corte al año 2018, se hace mención al año 2015. Aclarar.

**10. Estados financieros de propósito general con corte al último día del mes anterior a la solicitud**

| **Fuente:** | **Estado de cumplimiento:** |
|---|---|
| Art. 13.2, Ley 1116 de 2006 | Si |

**Acreditado en Solicitud:**
De folio 100 al 115 en memorial 2021-06-000924 del 26/02/2021, obran los estados financieros básicos comparativos, notas, certificación y dictamen, con corte a 31 enero de 2021, sin embargo no se evidencia el resumen de políticas contables y descripción bajo el marco técnico normativo que se elaboró y presentó la información financiera de la sociedad.

**11. Inventario de activos y pasivos con corte al último día del mes anterior a la solicitud**

| **Fuente:** | **Estado de cumplimiento:** |
|---|---|
| Art. 13.3, Ley 1116 de 2006 | Si |

**Acreditado en Solicitud:**
De folio 116 al 142, en memorial 2021-06-000924 del 26/02/2021, obra relación del inventario de activos y pasivos con corte a 31 enero de 2021.

**12. Memoria explicativa de las causas de insolvencia**

| **Fuente:** | **Estado de cumplimiento:** |
|---|---|
| Art. 13.4, Ley 1116 de 2006 | Si |

**Acreditado en Solicitud:**
A folio 3 del memorial 2021-06-000924 del 26/02/2021, aparecen las memorias explicativas de las causas de la insolvencia, que provienen de:
a) Actos de competencia desleal por parte de dos empleados de confianza, año 2019.
b) Situación Covid-19, retrasó proyectos, afectación flujo de caja por la disminución en las ventas, retraso pago cuentas por cobrar.
c)Sin disponibilidad de dinero para pagar las obligaciones.

**Observación/Requerimiento:**
Para efectos de la admisión de la solicitud se dan por recibidas las memorias explicativas descritas, sin embargo, se debe remitir documento suscrito por el representante legal donde se expliquen claramente las causas de insolvencia.

**13. Flujo de caja**

| **Fuente:** | **Estado de cumplimiento:** |
|---|---|
| Art. 13.5, Ley 1116 de 2006 | Si |

**Acreditado en Solicitud:**
De folio 143 al 144, en memorial 2021-06-000924 del 26/02/2021, obra flujo de caja proyectado a diez (10) años con dos (2) años de periodo de gracia, suscrito la representante legal suplente.

**14. Plan de Negocios**

| **Fuente:** | **Estado de cumplimiento:** |
|---|---|
| Art. 13.6, Ley 1116 de 2006 | Si |

**Acreditado en Solicitud:**
De folio 145 al 151 en memorial 2021-06-000924 del 26/02/2021, obra documento un plan de negocios, el cual consiste en:
a) Apoyarse en las redes sociales para mostrar sus productos y servicios.
b) Abrir más zonas comerciales a nivel nacional
c)Buscar proveedores que ofrezcan mejores precios con el fin de disminuir costos, para aumentar la competitividad.
d)Ampliación de plazos para el pago de obligaciones a través del acuerdo de reorganización, plazo a 10 años con 2 años de periodo de gracia.

**15. Proyecto de calificación y graduación de créditos y de determinación de derechos de voto**

| **Fuente:** | **Estado de cumplimiento:** |
|---|---|
| Art. 13.7, Ley 1116 de 2006 | Si |

**Acreditado en Solicitud:**
De folio 174 al 197, del memorial 2021-06-000924 del 26/02/2021, obra el Proyecto de calificación y graduación de créditos y de determinación de los derechos de voto.

A folio 209, certificación suscrita por el representante legal, contador y revisor fiscal, donde manifiestan los accionistas de la sociedad, tiene vínculo (segundo grado consanguinidad) con dos (2) acreedores que fueron calificados y graduados para la solicitud del proceso.

**16. Reporte de Garantías Reales en los Procesos De Reorganización e información de bienes necesarios para la actividad económica del deudor objeto garantías Ley 1676.**

| **Fuente:** | **Estado de cumplimiento:** |
|---|---|
| Arts. 50 al 52 Ley 1676 de 2013<br>Art. 2.2.2.4.2.31. Decreto 1074 de 2015 | Si |
| **Acreditado en Solicitud:**<br>En memorial 2021-06-000924 del 26/02/2021, obra:<br>Certificaciones suscritas por el representante legal, contador y revisor fiscal, donde manifiestan que la sociedad:<br>A folio 209, No posee bienes dados en prenda.<br>De folio 212, No posee bienes dados en garantía Hipotecaria.<br><br>**Observación/Requerimiento:**<br>Allegar certificación de relación de bienes necesarios para el desarrollo del objeto social. | |

## II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Evaluados los documentos suministrados por la sociedad solicitante, se considera que la solicitud de admisión cumple con los requisitos exigidos por la Ley 1116 de 2006, en los términos en que fue reformada por la Ley 1429 de 2010, para ser admitida al proceso de Reorganización.

Sin embargo, el Despacho deja algunos comentarios en la casilla Observación/Requerimiento, que deberán ser atendidos dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de notificación de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Intendente Regional de Bucaramanga de la Superintendencia de Sociedades, actuando como Juez del Concurso,

**RESUELVE**

**Primero.** Admitir a la sociedad EQUIM EQUIPOS Y MONTAJES S.A.S identificada con NIT 900.445.194 y domiciliada en Bucaramanga (Santander), en la dirección Calle 16 A No. 10-42, barrio Gaitán al proceso de Reorganización regulado por la Ley 1116 de 2006 y las normas que la complementan o adicionan.

**Segundo.** Designar como promotor al señor LUIS HERNANDO SANDOVAL BLANCO, representante legal, identificado con cedula de ciudadanía No.5.554.188, con domicilio indicado en la solicitud Calle 16 No.10-42, Bucaramanga – Santander, correo electrónico liliana.rueda@equimsas.com y con número de teléfono 6714412, en su calidad de representante legal de la sociedad EQUIM EQUIPOS Y MONTAJES S.A.S y debe cumplir con las funciones de acuerdo a la Ley 1116 de 2.006.

**Tercero.** Advertir al representante legal de la sociedad EQUIM EQUIPOS Y MONTAJES S.A.S que debe cumplir con las funciones que le corresponden al promotor, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 1429 de 2010 y no será necesaria su posesión ante el Despacho de esta Entidad. En todo caso, en el ejercicio de dicha función, queda sujeto a lo dispuesto en el Manual de Ética expedido a través de la Resolución 100-000083 de 2016, y a los términos establecidos en el Compromiso de Confidencialidad expedido mediante Resolución 130-000161 de 2016.

**Parágrafo.** Se advierte al representante legal con funciones de promotor que, en el evento en que no cumpla satisfactoria y oportunamente con las órdenes impartidas en la providencia de apertura, o en cualquier momento que el juez lo considere adecuado para la buena marcha del proceso, podrá dar por terminada la función y designar a otro promotor de la lista de la Superintendencia de Sociedades, de conformidad con el procedimiento previsto en su reglamento.

**Cuarto.** Ordenar al representante legal proceder en forma inmediata a diligenciar y registrar el formulario de registro de ejecución concursal ordenado en el Decreto 1074 de 2015, artículo 2.2.2.4.2.58 y concordantes, ante Confecámaras.

**Quinto.** Ordenar al representante legal fijar el aviso del inicio del proceso de Reorganización elaborado por la secretaria de Despacho, en un lugar visible de su sede principal y sucursales, durante todo el tiempo de duración del proceso.

**Sexto.** Ordenar al deudor que dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación de esta providencia, presente una actualización del inventario de activos y pasivos incluyendo las acreencias causadas entre la fecha de corte de la solicitud y la fecha del día anterior del presente auto, soportados en un estado de situación financiera, un estado de resultado integral y notas a los estados financieros a la mencionada fecha, las cuales deberán tener especial énfasis de elaboración conforme lo dispuesto en el Decreto 2420 de 14 de diciembre de 2015 para cada uno de los Grupos de Preparadores de Información Financiera, en el respectivo anexo. Estos deberán ser suscritos por representante legal, contador y revisor fiscal en caso de estar obligado a tenerlo legal o estatutariamente. En la actualización del inventario y en el plazo antes citado, deberá:

a. Aportar Políticas contables relacionadas con la adopción de las normas internacionales de información financiera en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

b. Aportar una relación de los bienes inmuebles y muebles sujetos a registro de propiedad de la concursada, soportada con los certificados de tradición y libertad y fotocopias de las tarjetas de propiedad de vehículos, si es del caso.

c. Atender lo señalado en el artículo 2.2.2.4.2.31., del Decreto 1074 del 2015, que requiere indicar en dicho inventario los bienes dados en garantía, clasificados en necesarios y no necesarios para el desarrollo de su actividad económica, con la correspondiente valoración reflejada en los estados financieros, acompañada del avalúo que soporta el registro contable. De igual manera, informará sobre los procesos de ejecución, cobro y mecanismos de pago directo, que cursen contra la deudora que afecten los bienes en garantía.

**Séptimo.** Ordenar al deudor y a quien ejerza funciones de promotor comunicar a todos los jueces y autoridades jurisdiccionales, a las fiduciarias, a los notarios y cámaras de comercio que tramiten procesos de ejecución, de ejecución de garantías, de jurisdicción coactiva y a todos los acreedores de la deudora, sin perjuicio de que se encuentren ejecutando su garantía por medio de mecanismo de pago directo lo siguiente

a. El inicio del proceso de Reorganización. Para el efecto deberá transcribirse el aviso expedido por esta entidad.

b. La obligación que tienen de remitir a este Despacho todos los procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado con anterioridad a la fecha de inicio del proceso de Reorganización y advertir sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demanda de ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra el deudor, en los términos del artículo 20 de la Ley 1116 de 2006.

c. Que las medidas cautelares practicadas en procesos ejecutivos o de cobro coactivo que recaen sobre bienes distintos a los sujetos a registro, **de los deudores afectados por las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020**, se levantarán por ministerio de la Ley, con la firmeza del presente auto.

d. En consecuencia, deberá entregar los dineros o bienes al deudor, incluso si el proceso ejecutivo o de cobro coactivo no se hubiere remitido para su incorporación en el proceso concursal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 772 de 2020.

e. Que, para la constitución o conversión de títulos de depósito judicial, a favor del proceso, deberá tener en cuenta el número de expediente que en el portal web transaccional del Banco Agrario de Colombia sea asignado, el cual podrá ser

consultado en la página web de la Entidad, a través del siguiente link https://www.supersociedades.gov.co/Titulos_de_deposito_judicial/Paginas/default.aspx

**Octavo.** Ordenar al deudor que acredite ante este Despacho, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de notificación del presente auto, el cumplimiento de la anterior instrucción, adjuntando al memorial los soportes respectivos.

**Noveno.** Ordenar a quien ejerza funciones de promotor que dentro del mes siguiente al inicio del proceso informe al juez del concurso el destino de los bienes desembargados en procesos ejecutivos o de cobro coactivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 772 de 2020, y presente informes periódicamente respecto de los bienes que se desembarguen en el curso del mismo. Esta misma información debe ser remitida al Despacho cada vez que se produzcan dichos desembargos.

**Décimo.** Ordenar a quien ejerza funciones de promotor que deberá presentar ante el juez del concurso los reportes de que trata el capítulo IV de la Resolución 100-001027 de 24 de marzo de 2020 por medio de la cual se reglamenta el Decreto 065 de 2020, dentro de las oportunidades señaladas para tal fin.

**Undécimo.** Ordenar a quien ejerza funciones de promotor que presente a este Despacho los proyectos de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, con base en la información aportada por la deudora y demás documentos y elementos de prueba que aporten los interesados. Instrucción que deberá ser acatada, dentro de los dos (2) meses siguientes contados a partir de la fecha de notificación del presente auto. Dichos documentos deben ser radicados a través de los canales de radicación disponibles y señalados en la Resolución 100-001101 de 31 de marzo de 2020 y transmitidos a través del software Storm User, seleccionando el Informe 32 Calificación y Graduación de Créditos y Derechos de Voto, disponible en la página de Internet de la Superintendencia de Sociedades. En los proyectos mencionados deben quedar incluidos los procesos ejecutivos incorporados y, en caso de existir acreedores garantizados, les debe reconocer los créditos y asignar votos en los términos señalados en el inciso 5º artículo 50 de la Ley 1676 de 2006.

Se advierte que el registro en el sistema Storm, deberá realizarse por la siguiente ruta de acceso:https://superwas.supersociedades.gov.co/ActualizacionDatosSociedades/login.jsp y para efectos de la transmisión del informe 32, deberá tenerse en cuenta que la fecha de corte corresponde al día anterior a la fecha del presente auto.

**Duodécimo.** Requerir a quien ejerza funciones de promotor para que, en virtud de lo señalado en el artículo 42 del Decreto 065 de 2020 y del Decreto 806 de 2020, habilite un blog virtual con el propósito de darle publicidad al proceso y comunicar como mínimo los siguientes aspectos:

- El estado actual del proceso de Reorganización.
- Los estados financieros del deudor y la información relevante para evaluar su situación y llevar a cabo la negociación, o un vínculo a la información publicada en los registros oficiales. Esta información deberá actualizarse dentro de los primeros diez (10) días de cada trimestre.
- Los reportes y demás escritos que el auxiliar presente al juez del concurso.

**Parágrafo**. Advertir a quien ejerza funciones de promotor que, en virtud de las disposiciones señaladas, deberá agotar todos los esfuerzos para la pronta obtención de las direcciones de correo electrónico de los acreedores con el fin de remitirles las principales actuaciones del proceso a través de este medio, lo cual, en todo caso, no releva a los interesados de cumplir sus cargas y verificar directamente el expediente electrónico o físico, cuando ello resulte posible.

**Decimotercero.** Advertir al deudor que, para efectos de presentar el acuerdo de reorganización, debe diligenciar el “Informe 34” denominado “Síntesis del Acuerdo”, el cual

debe ser remitido vía Internet y aportado en forma impresa a este Despacho. El aplicativo se puede obtener en el portal de internet de la Superintendencia de Sociedades: http//www.supersociedades.gov.co ingresando por el vínculo software para el envío de la información. Para tal efecto, se deben seguir las instrucciones para descargar e instalar Storm User.

**Decimocuarto.** Ordenar a la deudora abstenerse de realizar, sin autorización de este Despacho, enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos o arreglos relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias ni, en general, adelantar operaciones societarias o contractuales que supongan erogaciones reales o potenciales a cargo de la sociedad, salvo por las excepciones contenidas en el Decreto 560 de 2020 y el Decreto 772 de 2020, según resulte aplicable.

**Decimoquinto.** Ordenar a la deudora mantener a disposición de los acreedores y remitir de forma electrónica a esta Entidad, la información señalada en el artículo 19.5 de la Ley 1116 de 2006 en los términos de la Circular Externa 100-000005 de 8 de agosto de 2016.

En la preparación de los estados financieros, referidos en el presente numeral la administración deberá valorar la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento (Decreto 2420 de 14 de diciembre de 2015 párrafos 3.8 y 3.9 del Anexo 2 y NIA 570 incorporada en el Decreto 2132 de 22 de diciembre de 2016). Así mismo, el contador o revisor fiscal, según corresponda, deberá obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la idoneidad del uso que la administración de la sociedad haya dado sobre la hipótesis de empresa en funcionamiento para preparar los estados financieros, y determinar si existe alguna incertidumbre material con respecto a la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento (NIA 570 incorporada en el Decreto 2132 de 22 de diciembre de 2016).

**Decimosexto.** Ordenar a la deudora que, desde la notificación de este auto, inicie el trámite de depuración y/o actualización de deuda por aportes al sistema de seguridad social y con los trámites tendientes a la obtención del concepto previo para la normalización pensional. Se previene al representante legal sobre la necesaria diligencia que debe observar en el cumplimiento de esta orden del Despacho, de la cual se hará seguimiento estricto.

**Decimoséptimo.** Ordenar la inscripción de esta providencia en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad, en los términos previstos en el artículo 19.2 de la Ley 1116 de 2006.

**Decimoctavo.** Decretar el embargo de los bienes sujetos a registro de propiedad de la sociedad concursada, con la advertencia que las medidas cautelares de naturaleza concursal prevalecen sobre las que se hayan decretado y practicado en otros procesos.

**Decimonoveno.** Fijar en la secretaria del Despacho, por el término de cinco (5) días, un aviso que informe acerca del inicio del proceso de Reorganización.

**Vigésimo.** Ordenar a la secretaria de Despacho que remita copia de esta providencia al Ministerio de Trabajo, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y a la Superintendencia que ejerza la vigilancia o control del deudor, para lo de su competencia.

**Vigésimo primero.** Ordenar a la secretaria de Despacho que expida copias auténticas con constancia de ejecutoria de la presente providencia a la Cámara de Comercio y demás autoridades que lo requieran.

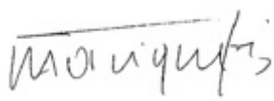
**Vigésimo segundo.** Ordenar a la secretaria de Despacho, la creación del número de expediente que corresponda al proceso, en el portal web transaccional del Banco Agrario de Colombia para efectos de la constitución de títulos de depósito judicial en el desarrollo del proceso.

**Vigésimo tercero.** Ordenar a la secretaria de Despacho, que ponga en traslado a los acreedores por el término de cinco (5) días, el proyecto de reconocimiento y graduación de créditos y derechos de voto y demás documentos presentados por el promotor, para que formulen sus objeciones a los mismos.

**Vigésimo cuarto.** Advertir que, de conformidad con el artículo 61 de la Ley 1116 de 2006, en caso de existencia de situaciones de subordinación o grupo empresarial, se presume que la situación de insolvencia es consecuencia de las actuaciones de la matriz o controlante, en virtud de la subordinación, en interés de esta o de cualquiera de sus subordinadas y en contra del beneficio de la sociedad en reorganización.

**Vigésimo quinto.** Advertir a las partes que las órdenes relacionadas con entrega de documentos físicos serán cumplidas por la secretaria de Despacho una vez se levanten las medidas de distanciamiento social.

**Notifíquese y cúmplase,**



**JOHANN ALFREDO MANRIQUE GARCIA**
Intendente Regional de Bucaramanga
**TRD: ACTUACIONES DE LA REORGANIZACION EMPRESARIAL**
**NIT** 900445194
**EXP** 93720
**CODF.** L1540